

数据安全管理办法（虚构示例）

〔2026〕第1号

1 总则

1.1 目的依据

为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，制定本办法。

本办法依据《数据安全法》《网络安全法》等法律法规，结合本行业实际情况制定。

1.2 适用范围

本办法适用于在境内开展的数据处理活动及其安全监管。任何组织在境内开展数据处理活动都应当遵守本办法。

在境外开展数据处理活动，损害境内国家安全、公共利益或者公民组织合法权益的，依照有关规定追究法律责任。

2 数据分类分级

2.1 分类原则

数据分类应当按照业务属性、来源、用途等维度进行，同一类数据应当具有共同的管理特征。

行业主管部门应当制定本行业重要数据目录，对重要数据进行重点保护。

2.2 分级标准

数据按照其遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用后造成的危害程度，分为一般数据、重要数据与核心数据三级。

核心数据实行更加严格的管理制度。危害程度的具体判定标准由行业主管部门另行制定。

3 数据安全保护义务

3.1 一般义务

数据处理者应当建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施。

数据处理者应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施。

3.2 重要数据处理者义务

重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。

重要数据的处理者应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向有关主管部门报送风险评估报告。

4 数据安全事件处置

4.1 应急预案

数据处理者应当制定数据安全事件应急预案，每年至少组织一次应急演练。

应急预案应当包括事件分级、响应流程、报告路径与恢复措施。

4.2 事件报告

发生数据安全事件时，数据处理者应当立即启动应急预案，采取措施防止危害扩大，并在二十四小时内向有关主管部门报告。

事件处置结束后，数据处理者应当在五个工作日内提交事件总结报告，说明原因、影响与整改措施。

5 监督检查与法律责任

主管部门在履行数据安全监管职责时，可以采取现场检查、查阅资料、约谈等措施。

违反本办法规定的，依照《数据安全法》及有关法律法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。